樟木头镇“5·1”一般道路交通事故
调查报告

2020年5月1日,在东莞市G1523甬莞高速公路东行K1448+100（樟木头镇）路段发生一起三辆货车相撞，造成其中一辆货车驾驶员及乘客当场死亡的交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年05月06日，经市人民政府批准，成立了由樟木头镇党委副书记孟建国任组长，东莞高速公路大队、樟木头镇监察室、樟木头镇应急管理分局、樟木头镇交通分局、樟木头镇总工会、樟木头镇公安分局等有关部门派员组成的樟木头镇“5.1”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）,并邀请江西省宜春市高安市人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1.赣 C4716W 重型仓栅式货车，品牌型号：解放牌 CA5180CCYP62K1L4E5，使用性质：货运，车辆识别代号：LFNAHULM7KFA25685，发动机号码：60515520，登记注册日期：2019 年 12 月 06 日，检验有效期至 2020 年 12 月 31 日，车辆登记所有人：高安市石锦物流有限公司，登记住所：江西省宜春市高安市祥符镇，车辆实际支配人：彭敏（地址：湖南省永顺县石堤镇，身份证号:略）;核定载人数 3 人,事发时实载 2 人,车辆总质量:18000kg，核定载质量为：9900kg，整备质量为：7905kg；事发时装载的货物总质量为 4720kg，没有超载违法行为。中华人民共和国道路运输证号：赣交运管宜字 360983094003 号，核发机关：宜春市道路运输管理局，发证日期：2019 年 12 月 07 日；该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司，保险单号：660507201936098300006l，保险期间自 2019 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日止；该车投保（机动车综合商业保险）保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司，保险单号：660511201936098300005 7，保险期间自 2019 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日止，机动车损失保险 180000 元，

第三者保险限额：100 万元，机动车车上人员责任保险（司机）限额 5 万元，机动车车上人员责任保险（乘客）限额 5 万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来无交通违法行为记录，过往无交通事故记录。

事故发生后，高安市石锦物流有限公司出具委托书，委托工作人员王雪强（身份证号：略，住址：江西省高安市石脑镇，任高安市石锦物流有限公司安全管理人员，负责该公司安全管理工作））到东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队处理该交通事故相关事宜。

1、据王雪强提供的相关资料显示，高安市石锦物流有限公司成立于 2019 年 4 月 10 日，在 2019 年 12 月 7 日彭敏与高安市石锦物流有限公司签订了赣 C4716W 货车购车合同，以分期付款方式在该公司购买赣 C4716W 货车，总车款为 223800 元。彭敏首付车款给高安市石锦物流有限公司 80800 元，余款 143000 元按每月给付该公司 8000 元车款，余款按每月 1%计息，一共需要付 18 期，于 2021 年 7 月 7 日前还清，事发前，彭敏已付款 4 期共 32000 元。依据购车合同该车在车款还清之前登记在该公司名下，还清车款后可以过户到彭敏名下。

2. 浙 BK1682 重型半挂牵引车：品牌型号：解放牌 CA4250P25K2T1E5A，使用性质：货运，车辆识别代号：

LFWSRXSJ0HAD12264，发动机号码：52815251，登记注册日期：2017年03月29日，检验有效期至2021年03月31日，车辆登记所有人：慈溪市浒山光辉托运部，登记住所：慈溪市浒山街道西二环南路海阔天空浴场南200米；核定载人数：2人，事发时实载2人，车辆准牵引总质量：40000kg,整备质量：8800kg。中华人民共和国道路运输证号：浙交运管货字330282102425号，核发机关：慈溪市道路运输管理所，发证日期：2017年04月24日，证件有效期至2021年03月；该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司:中国人民财产保险股份有限公司慈溪中心支公司,保险单号:PDZA202033020000149117，保险期间自2020年04月22日至2021年04月21日止；该车投保（机动车商业保险）保险公司：中国人民财产保险股份有限公司慈溪中心支公司，保险单号:PDZAA202033020000140264,保险期间自2020年04月22日至2021年04月21日止，机动车损失保险246740元，第三者保险限额：100万元，机动车车上人员责任保险（司机）限额5万元，机动车车上人员责任保险（乘客）限额5万元。经公安交警电脑综合信息平台查询,该车三年来无交通违法行为记录,过往无交通事故记录。

浙BJ276挂重型集装箱半挂车:品牌型号:通华牌THT9406TJZA，使用性质：货运，车辆识别代号：LJRC14385H2001589，发动机号码：无，登记注册日期：2017年04月21日，检验有效期至2021

年 04 月 30 日，车辆登记所有人：慈溪市浒山光辉托运部，登记住所：慈溪市浒山街道西二环南路海阔天空浴场南 200 米；核定载人数：2 人，事发时实载 2 人，车辆总质量：40000kg，核定载质量：34900kg,整备质量：5100kg。事发时装载的货物总质量为 14820kg，没有超载违法行为。中华人民共和国道路运输证号：浙交运管货字 330282102427 号，核发机关：慈溪市道路运输管理所，发证日期：2017 年 04 月 24 日，证件有效期至 2021 年 04 月；经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来无交通违法行为记录，过往无交通事故记录。

事故发生后，慈溪市浒山光辉托运部委托深圳市江联货运代理有限公司工作人员袁鹏（身份证号：略，住址：江西省南昌市进贤县民和镇）到东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队处理该交通事故相关事宜，据袁鹏反映，深圳市江联货运代理有限公司与慈溪市浒山光辉托运部的关系是两地货物往返运营合作，慈溪市浒山光辉托运部名下有三辆半挂牵引车和三辆半挂车，每辆半挂牵引车都分配有两名驾驶员和一辆固定的半挂车，平时主要的运输路线也是固定的，即宁波至深圳和广州来回往返，事发时车辆正是从深圳市装载好货物运往宁波的路上。

3. 赣 CX2581 重型半挂牵引车：品牌型号：解放牌 CA4250P66K24T1A1E4，使用性质：货运，车辆识别代号：

LFWSRXSJ1G1F16781，发动机号码：52657867，登记注册日期：2016年04月28日，检验有效期至2020年04月30日，车辆登记所有人：江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司，登记住所：江西省高安市村前街道；车辆实际支配人:李智煌（住址：福建省永春县五里街镇，身份证号：略）核定载人数：2人，事发时实载2人，车辆准牵引总质量：40000kg,整备质量：8805kg。中华人民共和国道路运输证号：赣交运管宜字360983922576号，核发机关：宜春市道路运输管理局，发证日期：2017年06月16日；证件有效期至2020年4月30日。该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司:中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司,保险单号:PDZA20203605000020265，保险期间自2020年04月27日至2021年04月26日止；该车投保（机动车商业保险）保险公司：中国平安财产保险股份有限公司福州中心支公司，保险单号：11319783900959871685，保险期间自2020年04月27日至2021年04月26日止，机动车损失保险148248元，第三者保险限额：100万元，机动车车上人员责任保险（司机）限额10万元，机动车车上人员责任保险（乘客）限额10万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来共有非现场违法信息36条，已接受处理36次，共有现场违法信息29条，已接受处理29次，过往无交通事故记录。

闽CA169挂重型集装箱半挂车:品牌型号:闽兴牌FM9400TJZC，使用性质：货运，车辆识别代号：LA93JNAMXH1FMX349，发动机号码：无，登记注册日期：2017年08月11日，检验有效期至2021年08月31日，车辆登记所有人：泉州新龙跃物流发展有限公司，登记住所：泉州台商投资区洛阳镇堂头村，车辆实际支配人：陈海波（住址：福建省泉州市丰泽区）车辆总质量：40000kg，核定载质量：35080kg,整备质量：4920kg。事发时装载的货物总质量为33795kg。没有超载违法行为，中华人民共和国道路运输证号：闽交运管泉字350500001559号,核发机关:泉州市道路运输管理局，发证日期：2017年08月16日，证件有效期至2020年8月；经公安交警电脑综合信息平台查询,该车三年来共有1次交通违法行为记录，已接受处理1次，过往无交通事故记录。

根据陈海波提供的资料显示:陈海波在于2017年8月15日与泉州新龙跃物流发展有限公司签订车辆挂靠合同,将闽CA169挂重型集装箱半挂车挂靠在泉州新龙跃物流发展有限公司名下,车辆日常维修和保养由陈海波负责。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队提供李智煌的询问笔录和李智煌提供的资料显示：赣CX2581 重型半挂牵引车由李智煌与江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司签订汽车融资购销合同后购得,车辆挂靠在江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司名下,车辆日常维修和保养由陈海波负责。

赣 CX2581 重型半挂牵引车和闽 CA169 挂重型集装箱半挂车由陈海波与李智煌共同经营，同时赣 CX2581 重型半挂牵引车配有两名专职驾驶员。

（二）肇事驾驶员情况

1.赣 C4716W 重型仓栅式货车驾驶人：彭敏，男，土家族，出生：1983 年 10 月 19 日，住址：湖南省永顺县石堤镇，身份证号：略，持 B2 型机动车驾驶证，档案编号：433110005226，初次领证日期：2000 年 08 月 31 日，有效期限自 2014 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 31 日；道路运输从业资格证号：433127198310198230，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期：2013 年 04 月 22 日，有效起始日期 2019 年 04 月 22 日至 2025 年 04 月 21 日，发证机关：湘西自治州道路运输管理处，符合驾驶重型仓栅式货车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，彭敏近三年来无交通违法行为记录，无交通事故信息记录。

经调查，高安市石锦物流有限公司与彭敏未签订劳动合同，该公司只负责赣 C4716W 货车车辆年审，该车由彭敏进行自主经营，支配，日常车辆维修保养都由彭敏负责进行。高安市石锦物流有限公司对彭敏驾驶赣 C4716W 货车的经营情况不了解，事发当天，车上的乘客伍金芝是彭敏妻子与该公司无劳务关系。

根据货主钟桂生(身份证号：略，住址：江西省抚州市广昌县

是旰江镇)反映，其通过运满满网上平台与彭敏签订协议，委托彭敏从广东省顺德区乐从运载家具至福建省漳州市，运输费用 1375 元。根据车辆安装 GPS 的数据显示：赣 C4716W 重型仓栅式货车于 2020 年 04 月 30 日 21 时 43 分在广东省顺德区乐从镇出发送货去福建省漳州市,事发时该车 GPS 数据显示 2020 年 5 月 1 日 01 时 34 分记录仪速度为 50 公里，没有超速违法行为；车辆行驶时长为 3 小时 51 分，没有疲劳驾驶的违法行为。

2.浙 BK1682 重型半挂牵引车驾驶人：姬生良，男，汉族，出生：1972 年 12 月 22 日，住址：河南省睢县西陵镇，身份证号：略，持 A1A2 型机动车驾驶证，档案编号：411422803659，初次领证日期:1994 年 05 月 25 日,有效期限自 2015 年 05 月 25 日至 2025 年 05 月 25 日;道路运输从业资格证证号:411400003030200349 7，从业资格类别：道路旅客、普货运输驾驶员，发证机关：商丘市交通运输局,初领从业资格证日期:2002 年 07 月 10 日,有效期 2014 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 24 日。符合驾驶重型半挂牵引车。经公安交警电脑综合信息平台查询,姬生良近三年来共有 3 次交通违法行为记录，已接受处理 3 次，无交通事故信息记录。

据东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队提供的姬生良的询问笔录显示，姬生良是慈溪市浒山光辉托运部聘请的司机，双方没有签订劳动合同，工资报酬按每人来回跑一趟 700 元月结。

事故前于2020年4月30日晚上由同事杨彪驾驶浙BK1682重型半挂牵引车从广州到深圳市石岩山城工业区装载货物,在深圳市石岩装载完货物后由姬生良驾驶浙BK1682重型半挂牵引车送货去浙江省途中发生交通事故。根据车辆安装GPS的数据显示：2020年4月30日22时55分从深圳市宝安区石岩山城商业街附近出发,2020年5月1日1时34分发生交通事故，车辆累计行驶2小时39分，没有疲劳驾驶的违法行为。事发时车辆因前方道路拥堵停车等候，无超速违法行为。

3.赣CX2581重型半挂牵引车驾驶人：刘文，男，土家族，出生：1969年12月08日，住址：湖南省吉首市人民北路，身份证号：略，持A2型机动车驾驶证，档案编号：433100027347，初次领证日期：2002年08月29日，有效期限自2014年08月29日至2024年08月29日；道路运输从业资格证证号：433101196912082531，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员（初领从业资格证日期：2014年09月03日，有效期限2014年09月03日至2020年09月02日）、经营性道路货物运输驾驶员（初领从业资格证日期：2014年09月03日，有效期限2014年09月03日至2020年09月02日）、道路危险货物运输驾驶员（初领从业资格证日期：2016年09月09日，有效期限2016年09月09日至2022年09月09日），发证机关：湘西自治州道路运输管理处，

符合驾驶重型半挂牵引车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，刘文近三年来共有17次交通违法行为记录，已接受处理17次，无交通事故信息记录。

据东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队提供的刘文的询问笔录显示，刘文是陈海波聘请的司机，双方没有签订劳动合同，工资报酬按每人来回跑一趟1000元结算,事故前于2020年4月30日的晚上在广东省佛山市顺德区广州市盛辉物流有限公司顺德分公司的物流园装载杂货后运往福建省泉州市泉州盛辉物流有限公司的物流园途中发生交通事故。根据车辆安装GPS的数据显示:该车于2020年4月30日21时46分出发，中途累计停车约20分钟，2020年5月1日1时34分发生交通事故，车辆累计行驶3小时48分（包含中途停车时间），没有疲劳驾驶的违法行为。事发时车辆因前方道路拥堵停车等候，无超速违法行为。

4.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对姬生良和刘文进行毒品检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品，不存在吸食毒品的行为，同时采集呼气测试方式检验乙醇含量，结果为0mg/100ml，不存在酒后驾驶机动车行为。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采集赣C4716W重型仓栅式货车驾驶员彭敏的血液委托广东康怡司法鉴定中心进行乙醇(酒精）含量和常见毒品筛查鉴定，乙醇（酒精）含量鉴定意见是：彭敏的

血液中检出乙醇成份，其浓度小于 5.00mg/100ml，不存在酒后驾驶机动车行为；常见毒品筛查鉴定意见是：彭敏的血液中均未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、MDA（3,4-亚甲基二氧基苯丙胺）、MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸）、对-甲氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮、氯胺酮（K 粉）、O^6-单乙酰吗啡、乙基吗啡、吗啡、美沙酮、可卡因、苯甲酰爱康宁、可待因、哌替啶、芬太尼、曲马多、海洛因等毒品成份，不存在吸食毒品的行为。

（三）肇事车辆检验检测情况

1.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对赣 C4716W 号解放牌重型仓栅式货车的安全技术性能、侧面和后下部护栏装置、车身反光标识是否合格进行检验鉴定，检测结果为：

（1）受检的赣 C4716W 号解放牌重型仓栅式货车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；

（2）受检的赣 C4716W 号解放牌重型仓栅式货车后下部防护栏装置，不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

（3）受检的赣 C4716W 号解放牌重型仓栅式货车左、右侧面、后部车身反光标识，不符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光

标识》的相关要求。

2.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对浙 BK1682 号解放牌重型半挂牵引车（后牵引浙 BJ276 挂号通华牌重型集装箱半挂车）的安全技术性能、侧面和后下部护栏装置、车身反光标识是否合格进行检验鉴定,检测结果为:

（1）受检的浙 BK1682 号解放牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求;浙 BJ276 挂号通华牌重型集装箱半挂车制动系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求;

（2）受检的浙 BJ276 挂号通华牌重型集装箱半挂车左、右两侧及后下部防护栏装置符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

（3）受检的浙 BJ276 挂号通华牌重型集装箱半挂车左、右侧面车身反光标识不符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。

3.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对赣 CX2581 号解放牌重型半挂牵引车（后牵引闽 CA169 挂号闽兴牌重型集装箱半挂车）的安全技术性能、侧面和后下部护栏装置、车身反光标识是否合格进行检验鉴定,检测结果为:

（1）受检的赣 CX2581 号解放牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；闽 CA169 挂号闽兴牌重型集装箱半挂车制动系统符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；闽 CA169 挂号闽兴牌重型集装箱半挂车灯光系统（后雾灯）不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；

（2）受检的闽 CA169 挂号闽兴牌重型集装箱半挂车左、右两侧及后下部防护栏装置符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

（3）受检的闽 CA169 挂号闽兴牌重型集装箱半挂车左、右侧面车身反光标识不符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。

（四）涉事单位情况

1.高安市石锦物流有限公司，成立日期为 2019 年 04 月 10 日，营业期限：2019 年 04 月 10 日至长期，统一社会信用代码：91360983MA38GKUK65；住所：江西省宜春市高安市祥符镇人民政府办公室；法定代表人：郑志强；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：人民币壹佰万元整；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器），货运信息、货物仓储（危险化学品除外）、货运代理、二手车信息服务，货车销

售，汽车租赁，互联网销售，代办车辆相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国道路运输经营许可证号：赣交运管许可宜字 360983294254 号，核发机关：江西省高安市公路运输管理所，发证日期：2019 年 04 月 28 日，证件有效期至 2023 年 04 月 27 日，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输(冷藏保鲜设备)、货物专用运输(罐式容器）。

经公安云搜索查询，高安市石锦物流有限公司名下共有车辆 9 辆，其中状态正常的 9 辆，违法未处理的 0 辆，事故未处理的 1 辆，有历史事故记录的有 0 辆。经查，高安市石锦物流有限名下车辆近三年来现场违法信息宗数共 1 宗，其中违法未处理 0 宗，近三年来非现场违法信息宗数共 0 宗，违法未处理的 0 宗。

2.慈溪市浒山光辉托运部，注册日期为 2006 年 01 月 18 日，统一社会信用代码：92330282MA283HAA60；住所：慈溪市浒山街道西二环南路海阔天空浴场南 200 米；经营者：龚幼贞；类型：个体工商户；组成形式：个人经营；经营范围：普通货物服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国道路运输经营许可证号：浙交运管许可甬字 330282015040 号，核发机关：慈溪市道路运输管理所，发证日期：2019 年 06 月 17 日，证件有效期：2019 年 06 月 17 日至 2023 年 06 月 17 日，经

营范围:货运：普通货物。

经公安云搜索查询，慈溪市浒山光辉托运部名下共有车辆 9 辆，其中状态正常的 9 辆，违法未处理的 0 辆，事故未处理的 1 辆，有历史事故记录的有 0 辆。经查，慈溪市浒山光辉托运部名下车辆近三年来现场违法信息宗数共 9 宗，其中违法未处理 0 宗，近三年来非现场违法信息宗数共 0 宗，违法未处理的 0 宗。

3.江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司：成立日期为 2007 年 11 月 20 日，营业期限：2007 年 11 月 20 日至 2057 年 11 月 19 日，统一社会信用代码：91360983667489078B；住所：江西省高安市村前街；法定代表人：刘小兰；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：贰佰玖拾万元整；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器）,汽车融资租赁服务、汽车及汽车零配件销售、汽车租赁、货物仓储服务，货运信息服务，二手车信息服务，代办车辆相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国道路运输经营许可证号：赣交运管许可宜字 360983211049 号，核发机关：江西省高安市公路运输管理所，发证日期：2019 年 05 月 30 日，证件有效期至 2023 年 05 月 29 日，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输(冷藏保鲜设备)、货物专用运输(罐式容器）。经公安云搜

索查询，江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司名下共有车辆 56 辆，其中状态正常的 30 辆，违法未处理的 17 辆，达到报废标准的 5 辆，事故未处理的 1 辆，有历史事故记录的有 0 辆。经数据魔方查询,江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司名下车辆共有历史违法信息宗数共 1026 宗，违法未处理 0 宗，有历史事故记录的有 0 辆。近三年来非现场违法信息宗数共 0 宗，违法未处理 0 宗。

泉州新龙跃物流发展有限公司：成立日期为 2015 年 02 月 28 日，营业期限：2015 年 02 月 28 日至 2035 年 02 月 27 日，统一社会信用代码：91350521315653268W；住所：泉州台商投资区洛阳镇堂头村；法定代表人：林顺源；类型：有限责任公司；注册资本：人民币壹仟万圆整；经营范围：大件货物运输（四类）、供应链管理、普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）、大型物件护送服务、公路国际货运代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、货物装卸、仓库出租、物业管理、停车服务、吊装服务、物流配送、汽车租赁、物流设备租赁、物流信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国道路运输经营许可证号：闽交运管许可泉字 350500053201 号，核发机关：泉州台商投资区交通运输管理所，发证日期:2017 年 11 月 23 日,证件有效期至 2021 年 11 月 23 日，经营范围：大件货物运输（四类）、普通货物运输、货物专用运输

(罐式）、货物专用运输（集装箱）。经公安云搜索查询，泉州新龙跃物流发展有限公司名下共有车辆 98 辆，其中状态正常的 63 辆，违法未处理的 32 辆，查封状态的 3 辆，事故未处理的 0 辆，有历史事故记录的有 0 辆。经数据魔方查询，泉州新龙跃物流发展有限公司名下车辆历史记录违法信息共 355 宗，违法未处理 0 宗，有历史事故记录的有 0 辆。

（五）事故现场情况

1.天气情况。2020 年 05 月 01 日，星期五，东莞市天气为:多云，南风 3 级，气温 22℃－30℃，事发前后天气良好。

2.道路情况。现场位于 G1523 甬莞高速东行 K1448+100M（樟木头镇)路段，该路段为东西走向，东往惠州方向，西往东莞方向;该路段路面中间以绿化带和波形防护栏分隔，路面铺设沥青，标志标线清晰明显，夜间有路灯照明，视线良好。由西往东方向路面设三条机动车道，及一条应急车道，从左往右机动车道宽均为 380cm、应急车道宽 300cm，该路段设计最高限速为 120 公里/时，最低限速为 60 公里/时。事发现场附近位于西行 K1448+140 处设有交通监控视频。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后，赣 C4716W 重型仓栅式货车和浙 BK1682 重型半挂牵引车牵引浙 BJ276 挂重型集装箱半挂车

由西往东依次停在路面左起第三车道上，赣 CX2581 重型半挂牵引车牵引闽 CA169 挂重型集装箱半挂车停在浙 BK1682 重型半挂牵引车右前方的应急车道上，三车的车头均向东，车尾均向西。

4.车辆痕迹。（1）赣 C4716W 重型仓栅式货车车头正面左侧见有与浙 BJ276 挂重型集装箱半挂车车尾碰撞痕迹，车头损坏严重，驾驶室及后排座位严重变形；（2）浙 BK1682 重型半挂牵引车车头见有与闽 CA169 挂重型集装箱半挂车车尾碰撞痕迹，浙 BJ276 挂重型集装箱半挂车车尾见有与赣 C4716W 重型仓栅式货车车头碰撞痕迹，备胎因被撞脱落；(3) 赣 CX2581 重型半挂牵引车牵引闽 CA169 挂重型集装箱半挂车车尾见有与浙 BK1682 重型半挂牵引车车头碰撞痕迹；

5.死者情况。事故发生后，赣 C4716W 重型仓栅式货车驾驶员彭敏被困在驾驶座位上、后排卧铺乘客伍金芝头朝北脚朝西躺在座位上被困，由樟木头镇消防队救出车外后经东莞市樟木头镇人民医院确认，驾驶员彭敏和乘客伍金芝当场死亡。

6.路面痕迹。路面未发现明显的刹车轮胎印，现场第三条机动车道上分布赣 C4716W 重型仓栅式货车车头与浙 BJ276 挂重型集装箱半挂车车尾碰撞的碎片。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡：1.赣 C4716W 重型仓栅式货车驾驶人：彭

敏（男，身份证号：433127198310198230，户籍地址：湖南省永顺县石堤镇前进村上一组 6 号）。广东康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书（康怡司鉴中心[2020]病鉴意字经 SB145 号）证实彭敏符合交通事故致胸腹部及双下肢严重损伤大失血死亡。

2.伍金芝（女，身份证号：430821198207260929，户籍地址：湖南省慈利县零阳镇白坡村 19 组）。广东康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书（康怡司鉴中心[2020]病鉴意字经 SB146 号）证实伍金芝符合交通事故致闭合性颅脑损伤死亡。

经调查，死者彭敏与伍金芝为夫妻关系。

3.事故直接经济损失约 50 万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2020 年 5 月 1 日 1 时 34 分许，刘文驾驶赣 CX2581 号重型半挂牵引车牵引闽 CA169 挂号重型集装箱半挂车（下称丙车）、姬生良驾驶浙 BK1682 号重型半挂牵引车牵引浙 BJ276 挂号重型集装箱半挂车（下称乙车）依次沿甬莞高速公路自东莞往惠州方向左起第三车道行驶至东行 1448KM+100M（364）路段（樟木头镇）时，遇前方道路拥堵，丙车和乙车相继停车等候，姬生良开启危险警示灯，1 时 35 分许，彭敏驾驶赣 C4716W 号重型仓栅式货车（下称甲车）

搭乘伍金芝从后方驶至,车头碰撞姬生良驾驶的浙BJ276挂号重型集装箱半挂车车尾，并推撞乙车碰撞丙车车尾，造成彭敏、伍金芝二人当场死亡，甲 、乙、丙三车不同程度损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1.接处警情况。2020年05月01日0时40分许，东莞高速公路大队指挥中心接路面巡逻民警何浩华报称:“在甬莞高速东行1448KM+100M樟木头镇路段路段三辆货车碰撞，并有人员被困车内受伤，请求大队出警处置”。接报后，东莞高速公路大队立即指令相关部门的人员赶赴现场开展救援、勘查取证等工作。辖区路面巡逻民警1时40分到达现场，120救护车2时10分到达现场，消防车辆2时12分到达现场，随后各部门各司其职处置现场。

2.应急救援情况。事故发生后，东莞高速公路大队刘润辉大队长、罗小飞副大队长立即带领民警叶振华、叶炳钦等人员赶赴现场处置，并将情况向支队汇报，随后，市交警支队周志明副支队长到场协调事故处理相关工作。我队联合消防、医疗部门开展现场应急救援、安全防护、调查取证等各项处置工作，现场驾驶员彭敏和乘客伍金芝经医护人员抢救后确认无生命体征，5 时许交警、路政、医疗等职能部门协同处置事故现场完毕，现场暂扣肇事车辆3辆，遗体由市殡仪馆运走保存防腐，清理现场恢复交通后撤离。

3.应急处置评估意见。经评估，此次事故救援交警部门、120

救护中心、消防部门先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后工作领导小组，组织人员全力做好死者家属的慰问安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展。目前死者尸体已火化，死者家属正与涉事车方代表及车辆投保保险公司协商赔偿事宜，事故各项善后工作平稳有序开展。

2020 年 06 月 05 日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具第 4419081202000000020 号《道路交通事故认定书》并送达各方当事人。责任认定结论为：当事人彭敏承担此事故全部责任；当事人姬生良、刘文和乘客伍金芝无责任。

三、事故原因和性质与安全生产责任落实情况

（一）事故原因

事故直接原因：当事人彭敏驾驶机动车上道路行驶，注意路面情况不够，遇前方因道路拥堵而停车等候的车辆采取措施不当，是造成事故的根本原因。

（二）事故性质

经调查认定，樟木头镇“5·1”道路交通事故是一起一般生产

经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位履职情况

1.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队。2020 年以来，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实交警支队工作要求，一方面协助地方做好防疫抗疫工作，强化了交通安全管控；另一方面紧紧围绕上级部署的“畅安 2020”“减量控大”“高速公路交通安全百日行动”等活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为：今年以来共查处交通违法 5000 多宗，受理刑事案件 15 宗（其中危险驾驶案 13 宗；交通肇事案 2 宗）；确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

2. 高安市石锦物流有限公司。经调查，高安市石锦物流有限公司虽然有制定安全生产操作规程、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、从业人员安全管理制度、安全例会制度、安全培训和教育学习制度，车辆、设施、设备安全管理制度、应急预案，但是相关制度不健全：安全生产责任制未明确各岗位责任人员，责任范围，和考核标准等内容。该公司未对驾驶员彭敏进行过岗前安全教育培训及考试，该公司委托人王雪强表示该公司对驾驶员岗后安全教育培训是以电话会议的形式进行的，其所出示的会议培训记

录是由该公司工作人员代签名的。赣 C4716W 货车有安装 GPS 动态监控，该车 GPS 动态轨迹运行正常。该公司跟江西华洋信息科技有限公司签订了道路运输车辆第三方监控委托协议。委托江西华洋信息科技有限公司对车辆进行动态监控管理。系统发现驾驶员出现违规情况后是由江西华洋信息科技有限公司打电话或发信息通知王雪强，由王雪强负责通知驾驶员纠正，驾驶员累计违规三次，该公司发整改通知书给驾驶员。该公司配有一名专职安全员，有安全员资格证。该公司未开展过安全生产事故、隐患排查，未能出示相关台账。该公司未举行过应急演练，未能出示相关记录档案。

综上所述，高安市石锦物流有限公司制定的安全生产相关制度不健全，安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全生产培训教育制度，未落实安全隐患排查制度，未按规定定期组织生产安全事故应急救援演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》有关规定。

四、责任认定及处理建议

（一）赣 C4716W 号重型仓栅式货车驾驶员彭敏驾驶机动车上道路行驶，注意路面情况不够，遇前方因道路拥堵而停车等候的车辆采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定，对本次事故的发生负有责任。鉴于

彭敏已死亡，建议不予追究责任。

（二）高安市石锦物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，作为道路货物运输经营者，涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》及《道路货物运输及站场管理规定》有关规定，建议交由当地交通部门依法进行调查处理。

（三）江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件的违法行为，建议交由属地交通运输部门调查处理。

（四）泉州新龙跃物流发展有限公司涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件的违法行为，建议交由属地交通运输部门调查处理。

（五）建议由交警部门督促高安市石锦物流有限公司对赣C4716W 号重型仓栅式货车后下防护栏装置和左、右面及后部车身反光标识不符合相关技术要求的问题进行整改。

（六）对姬生良驾驶浙 BK1682 号重型半挂牵引车牵引浙BJ276 挂号重型集装箱半挂车不符合技术标准的违法行为，建议由交警部门依法进行处理。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队已于 2020 年 6 月 15 日对姬生良执行完成行政处罚。

（七）对刘文驾驶赣 CX2581 号重型半挂牵引车牵引闽 CA169 挂号重型集装箱半挂车不符合技术标准、机动车载货长度超过车

身等违法行为，建议由交警部门依法进行处理。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队已于2020年6月4日对刘文执行完成行政处罚。

根据省公安厅交通管理局对“新冠疫情期间交通违法过渡期（2020年2月1至2020年5月1日），过渡期内上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的（代码 1340）、逾期不参加审验的（代码 6031）和驾驶证超过有效期后驾车的（代码 1010）的违法行为不允许录入”的规定，刘文驾驶未按规定定期进行安全技术检验的机动车上道路行驶的违法行为建议不予处罚。

（八）事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、防范和整改措施

东莞市樟木头镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重

点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

附件：樟木头镇“5.1”一般道路交通事故调查报告签名表

樟木头镇“5·1”一般道路交通事故调查组

2020年7月13日